

1501055-96.2022.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Já tem passagem por furto e por tráfico de drogas (fls. 12/13).

Em Juízo o réu confessou, tendo aduzido que entrou no imóvel pela janela, pois tinha uma 'portinha' que dava acesso ao corredor do local. Estava sob efeito de drogas, não sabia o que estava fazendo e decidiu entrar no bar para pegar alguma quantia em dinheiro. No dia posterior aos fatos, foi até o mercado para trocar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501055-96.2022.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501055-96.2022.8.26.0047 - 2022/001351

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

LEANDRO SALUSTIANO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Júnior

Vistos.

1. LEANDRO SALUSTIANO DA SILVA, qualificado nos autos (fl. 12), foi denunciado como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, terceira figura, do Código Penal, porque no dia, horário e local mencionados na denúncia, na Cidade de Echaporã, nesta Comarca, teria subtraído, para si, durante repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, a quantia de R\$ 700,00 (setecentos reais), pertencente à vítima Cloves Ferreira do Nascimento (fls. 76/78).

Não houve proposta de acordo de não persecução penal (fl. 75)

A denúncia foi recebida (fls. 79/80), o réu citado (fl. 100) e apresentou resposta à acusação (fls. 103/110).

Em instrução foi inquirida a vítima, três testemunhas e o réu interrogado (fl. 173).

Vieram as alegações finais da d. Promotora de Justiça, pugnando pela condenação, nos termos da denúncia e do d. Defensor, pela absolvição, aplicando-se tratamento ambulatorial ou, subsidiariamente, pela compensação da reincidência com a atenuante da confissão, bem como pela fixação do regime inicial semiaberto (fl. 173).

É o relatório.

2. A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 6), fotografias (fls. 26/29), bem como pelo laudo pericial (fls. 89/94).

Na fase policial o acusado aduziu que reside em Pompéia, mas atualmente está

vagando pelas ruas e passou por Echaporã. No dia dos fatos, quando estava para amanhecer, o interrogando resolveu entrar em um bar em Echaporã, que tinha uma janela lateral. Arrombou a janela e entrou no bar, de onde subtraiu bastante moedas e notas de R\$ 2,00. Que estava trocando as moedas no mercado, quando policiais abordaram o interrogando e ele confessou que furtou o bar. O declarante usou parte do dinheiro para comer e o restante estava com ele quando foi abordado no mercado. Não sabe ao certo quanto dinheiro pegou no bar. O interrogando afirma que não está arrependido, porque estava precisando de dinheiro. Já tem passagem por furto e por tráfico de drogas (fls. 12/13).

Em Juízo o réu confessou, tendo aduzido que entrou no imóvel pela janela, pois tinha uma 'portinha' que dava acesso ao corredor do local. Estava sob efeito de drogas, não sabia o que estava fazendo e decidiu entrar no bar para pegar alguma quantia em dinheiro. No dia posterior aos fatos, foi até o mercado para trocar uma parte do dinheiro. Utilizou a outra parte do dinheiro para usar drogas. Já foi preso anteriormente por furto. Nunca realizou exame de verificação de dependência toxicológica (fl. 137).

A vítima asseverou que na manhã seguinte aos fatos, encontrava-se em seu estabelecimento comercial e, quando iria entregar o troco a um cliente, notou que não havia dinheiro no caixa. Notou que o 'vitro' do estabelecimento estava quebrado. Diante disso, foi até ao mercado avisar sobre o ocorrido e acionou a polícia. Logo após o depoente sair do mercado, o acusado foi até aquele local, a fim de trocar moedas subtraídas. A polícia foi acionada e o réu admitiu a prática do furto. O acusado entrou no estabelecimento pelo 'vitro', após escalar o muro. Foi subtraída a quantia de cerca de R\$ 700,00, mas o declarante só conseguiu recuperar R\$ 233,00. Não sabe o horário exato do furto, porém ocorreu após a meia noite, durante a madrugada (fl. 137).

O Policial Militar José obtemperou que, após ter sido acionado, deslocou-se até o local descrito na denúncia, quando constatou o arrombamento e foi informado pelo ofendido que tinha sido furtada a quantia em dinheiro. Durante patrulhamento, o depoente encontrou o acusado, no interior do mercado, na posse de um saco contendo moedas e com um papel que fazia parte do caixa do bar, que havia sido furtado. No momento da abordagem o réu confessou. O acusado disse que para ingressar no imóvel, pulou o muro do estabelecimento e ingressou pela janela (fl. 137).

No mesmo diapasão foi o depoimento do Policial Militar Jaime (fl. 137).

A testemunha Rosângela asseverou que trabalha num mercado e na data dos fatos, o acusado foi até ao referido estabelecimento, solicitando a troca de algumas moedas por notas. Enquanto a depoente contava essas moedas, os policiais chegaram e abordaram o réu. Acredita que quem acionou os policiais foram os funcionários do mercado, pois o ofendido já tinha ido até o local para avisar sobre o furto (fl. 137).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação do acusado é medida de rigor, pois os elementos de prova existentes no processo formam um conjunto sólido, autorizando um seguro juízo de convicção.

A palavra da vítima constitui meio de prova expressamente previsto pela legislação, sendo corroborada, no caso, pelo testemunho dos policiais, bem como pela confissão do acusado.

As qualificadoras - escalada e rompimento de obstáculo - restaram demonstradas pelo laudo pericial (fls. 89/94), bem como pela prova oral sobredita.

Nunca é demais lembrar que reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira das etapas do critério trifásico, se não for prevista como agravante (cf. STJ, Habeas Corpus nº 463.769-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 4/9/2018).

Por outro lado, não se aplica à espécie a causa especial de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal - (repouso noturno).

Com efeito, mesmo incontestado a prática do crime perante o período de repouso noturno e ressalvado o entendimento deste magistrado, no sentido de que a majorante

poderia ser aplicada mesmo nos casos de furtos qualificados, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, alterando posição anterior, através de sua Terceira Seção, em decisão proferida em sede de Recursos Especiais repetitivos, fixou a seguinte tese: "a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (prática de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada" (§4º) (Tema 1087, DJ 25.05.2022).

A conduta do réu desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, sob pena de se tornar antijurídica uma conduta que é notoriamente ilícita, incentivando a prática delituosa (cf. STF, HC nº 107733, rel. Min. Luiz Fux), mormente se for considerado a reincidência do acusado.

Vale ressaltar que não se vislumbra nenhum indício que possa colocar em dúvida a capacidade mental do denunciado quando do crime, capaz de colocar em dúvida a sua imputabilidade. Ademais, a simples alegação de uso de drogas, por si só, sem qualquer prova neste sentido, não é indício suficiente para excluir a culpabilidade.

Portanto, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de furto qualificado, de rigor a prolação de decreto condenatório.

2.1. O acusado é reincidente (processos nº 1500110-57.2021.8.26.0593 - execução nº 0012865-45.2021.8.26.0996 e 1500428-10.2019.8.26.0464) - cf. Certidão e F.A. de fls. 33/47).

Logo, por ter sido o crime de furto cometido mediante escalada, a pena base é fixada 1/6 acima do mínimo legal, salientando-se que a qualificadora rompimento de obstáculos foi utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado.

Em seguida, a reprimenda é elevada em 1/5, em virtude da reincidência e diminuída em 1/6, em virtude da confissão, tornando-a definitiva, à míngua de circunstâncias modificadoras.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Posto isso,

Julgo parcialmente procedente o pedido acusatório para condenar LEANDRO SALUSTIANO DA SILVA, como incurso no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

A reincidência desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não se concede o direito de recorrer em liberdade, a fim de assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal, mormente em virtude da reincidência e considerando que o acusado não possui vínculo com o distrito da culpa, evitando-se, ainda, a possibilidade de fuga, recomendando-o na prisão em que se encontra.

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observados os termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

À d. Defensora nomeada, arbitro honorários, nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Assis, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA